

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2927/2537

นายทรง ตระการวุฒิกอสล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างสหภัณฑ์-
ดีพาร์ทเมนต์

โจทก์
จำเลย
กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินตามเช็ค จำเลยที่ 3 ให้การรับว่าได้ออกเช็คพิพาทจริง เพียงแต่อ้างว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อประกันการชำระหนี้ ดังนี้ โจทก์จึงไม่มีภาระการพิสูจน์และส่งอ้างเช็คพิพาทเป็นพยานหลักฐาน เพราะรับฟังได้ตามคำรับของจำเลยที่ 3 แล้ว จึงไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรษฎากร มาตรา 118 ที่ห้ามรับฟังตราสารที่ไม่ปิดอาการแสดงมบปริบูรณ์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินตามเช็ค จำเลยที่ 3 ให้การรับว่าได้ออกเช็คพิพาทจริง เพียงแต่อ้างว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อประกันการชำระหนี้ ดังนี้ โจทก์จึงไม่มีภาระการพิสูจน์และส่งอ้างเช็คพิพาทเป็นพยานหลักฐาน เพราะรับฟังได้ตามคำรับของจำเลยที่ 3 แล้ว จึงไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรษฎากร มาตรา 118 ที่ห้ามรับฟังตราสารที่ไม่ปิดอาการแสดงมบปริบูรณ์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง

(สถิตย ์ไพเราะ-นิเวศน์ คำทอง-สมคิด ์ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสมศรี หรุจิตตวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายทวิช กำเนิดเพชร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ